

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1956/2537

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ไทยคำ
ธนาคารกรุงเทพพาณิชย์การ
เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
นางบุญศรี ชูติกรมธรรม

โจทก์
ผู้ร้อง
ผู้คัดค้าน
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 680, มาตรา 694

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 57

ข้อความในสัญญาค้ำประกันระบุว่า ผู้ร้องจะยอมรับผิดชอบหนี้แทนลูกหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้นเมื่อคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์อาจยืน ยก แก่ หรือกลับเสียซึ่งคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ได้ จึงยังฟังเป็นที่แน่นอนและถึงที่สุดแล้วไม่ได้ ผู้ร้องจึงยังไม่ต้องรับผิดชอบ

ข้อความในสัญญาค้ำประกันระบุว่า ผู้ร้องจะยอมรับผิดชอบหนี้แทนลูกหนี้เมื่อศาลมีคำสั่งให้ลูกหนี้ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ และคดีถึงที่สุดแล้วเท่านั้นเมื่อคำสั่งศาลชั้นต้นที่อนุญาตให้เจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งศาลอุทธรณ์อาจยืน ยก แก่ หรือกลับเสียซึ่งคำสั่งของศาลชั้นต้นก็ได้ จึงยังฟังเป็นที่แน่นอนและถึงที่สุดแล้วไม่ได้ ผู้ร้องจึงยังไม่ต้องรับผิดชอบ

(เสมอ อินทรศักดิ์-สวิน อักษรายุธ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

ศาลแพ่ง - นายสุนทร นาเนกรังสรรค์

ศาลอุทธรณ์ - นายวสันต์ ตรีสุวรรณ

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ